

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12054/2555

พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด
นายประโยชน์ ยอดหล้า

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 212

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนลงโทษจำคุก 3 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ยกฟ้องข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยเฉพาะข้อหาที่ศาลชั้นต้นยกฟ้อง โดยโจทก์มิได้อุทธรณ์ในข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน จึงต้องถือว่าโจทก์พอใจคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงโทษจำเลยในข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนแล้ว ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยในข้อหาดังกล่าวเป็นไม่รอกการลงโทษ และลงโทษปรับด้วย จึงเป็นการไม่ชอบเพราะเป็นการเพิ่มโทษจำเลย อันเป็นการต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 66, 91 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 83, 91 และ บวกโทษจำคุกจำเลยที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3366/2548 ของ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน ปฏิเสธข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกลโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57, 91 ฐานเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ส่วนข้อหาและคำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อีกกระทงหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 12 ปี และปรับ 650,000 บาท เมื่อรวมโทษฐานเสพเมทแอมเฟตามีนแล้ว เป็นจำคุก 12 ปี 3 เดือน และปรับ 655,000 บาท ไม่รอการลงโทษแก่จำเลย บวกลโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3366/2548 ของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ากับโทษในคดีนี้ รวมจำคุก 13 ปี 9 เดือน และปรับ 655,000 บาท หากกักขังแทนค่า

ปรับให้มีระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยกับนางสาวบุญน้อม ซึ่งเป็นภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของจำเลย พร้อมกับยึดได้เมทแอมเฟตามีน 416 เม็ด คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 9.554 กรัม จากนางสาวบุญน้อมซึ่งนั่งมาในรถยนต์โดยสารด้วยกันเป็นของกลาง โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันเสพเมทแอมเฟตามีน นางสาวบุญน้อมให้การรับสารภาพและศาลได้พิพากษาลงโทษไปแล้ว ส่วนจำเลยให้การรับสารภาพข้อหาร่วมกันเสพเมทแอมเฟตามีน แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย สำหรับความผิดฐานร่วมกันเสพเมทแอมเฟตามีนซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพนั้น คดียุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยกระทำผิดจริงแล้ว

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยร่วมกับนางสาวบุญน้อมกระทำผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาหรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน เหตุที่มีการตรวจค้นรถยนต์โดยสารประจำทางและจับกุมจำเลยกับนางสาวบุญน้อมได้ก็เนื่องจากก่อนหน้านี้พยานได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีชายหญิงคู่หนึ่งลักลอบขนเมทแอมเฟตามีนจากอำเภอแม่สายไปยังกรุงเทพมหานคร โดยนั่งมาที่รถยนต์โดยสารประจำทาง ต่อมาพยานโจทก์ทั้งสองก็พบจำเลยกับนางสาวบุญน้อมนั่งคู่กันมาบนรถโดยสารประจำทางสายแม่สอด - กรุงเทพมหานคร ครั้นเมื่อพยานทั้งสองตรวจค้นจำเลยกับนางสาวบุญน้อมก็แสดงอาการพิรุธมือสั่น และจำเลยตอบคำถามวกวน ทั้ง

ผลการตรวจค้นก็พบเมทแอมเฟตามีน 416 เม็ด อยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ใน กระเป๋าสีสด้านหน้าล่างข้างขวาที่นางสาวบุญน้อมสวมใส่อยู่ตรงตามที่ได้รับแจ้งจาก สายลับ คำของพยานโจทก์ทั้งสองจึงมีน้ำหนักน่ารับฟัง นอกจากนี้โจทก์ยังมีพิน ดำรวจโทสุสันต์ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ร่วมกับร้อยตำรวจตรีวัชชัย เบิก ความว่า ในชั้นสอบสวนพยานได้สอบปากคำนางสาวบุญน้อมให้การรับว่าได้อยู่กับฉัน สามีภริยากับจำเลยซึ่งทำงานเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่บริษัทเดียวกัน ก่อนเกิดเหตุ ประมาณ 1 เดือน นางสาวบุญน้อมเคยไปซื้อเมทแอมเฟตามีนจากคนเคยรู้จักที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 180 เม็ด โดยได้นำเอาไปเสพเองบ้าง ขายให้แก่ คนขับรถและเด็กประจํารถยนต์โดยสารประจำทางที่ทำงานบริษัทเดียวกันบ้าง และ แบ่งให้จำเลยซึ่งเป็นสามีเสพบ้างจนหมด ต่อมาก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 สัปดาห์ นางสาวบุญน้อมก็ได้ติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากผู้ขายคนเดิมอีก โดยร่วมกับผู้ มีชื่อชื่อเป็นเงิน 26,000 บาท และได้โอนเงินไปให้ผู้ขายแล้ว นางสาวบุญน้อมจึง ชักชวนจำเลยไปเที่ยวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นได้พากันเข้าพักโรงแรม แล้วนางสาวบุญน้อมได้ออกไปรับเมทแอมเฟตามีนจากผู้ขายและกลับมาพักที่ โรงแรม ครั้นวันรุ่งขึ้นนางสาวบุญน้อมกับจำเลยได้ออกไปเที่ยวที่ตลาดริมเมย และ ในค่ำวันเดียวกันจึงขึ้นรถยนต์โดยสารเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร จนมาถูกเจ้า พนักงานตำรวจตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน และถูกจับกุมด้วยกันกับจำเลยยังที่ เกิดเหตุ ซึ่งนางสาวบุญน้อมให้การไว้ภายหลังถูกจับกุมไม่นาน โดยที่นางสาว บุญน้อมยังไม่ทันมีเวลาคิดไตร่ตรองเพื่อเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นได้ จึงนำ เชื่อว่าได้ให้การไปตามความจริงโดยสมัครใจ บันทึกคำให้การของนางสาวบุญน้อมดัง กล่าวแม้จะถือเป็นพยานบอกเล่า แต่ก็ยังนำมารับฟังประกอบเพื่อสนับสนุนคำพยาน ของโจทก์ให้มีน้ำหนักน่ารับฟังมากยิ่งขึ้นได้ ดังนี้ แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะตรวจค้นพบ เมทแอมเฟตามีนที่ตัวนางสาวบุญน้อม มิได้ตรวจค้นพบที่ตัวจำเลยและจำเลยให้การ ปฏิเสธมาโดยตลอดก็ตาม แต่จากพฤติการณ์ที่จำเลยเป็นสามีของนางสาวบุญน้อม

เดินทางมาที่อำเภอแม่สอดด้วยกันกับนางสาวบุญน้อม เข้าพักอาศัยที่โรงแรมในห้อง
พักเดียวกันและเดินทางกลับด้วยกัน ภายหลังจากที่นางสาวบุญน้อมไปรับเมทแอม
เฟตามีนของกลางมาจากผู้ขายแล้ว ทั้งก่อนเดินทางกลับจำเลยยังได้เสพเมทแอม
เฟตามีนด้วยกันกับนางสาวบุญน้อม อีกทั้งขณะถูกตรวจค้นจับกุมก็ได้แสดงอาการ
มือสั่นให้เห็นเป็นพิรุธ เช่นนี้ ย่อมมีเหตุผลบ่งชี้ชัดว่าจำเลยร่วมรู้เห็นกับนางสาว
บุญน้อมในการเดินทางไปรับเมทแอมเฟตามีนที่นางสาวบุญน้อมซื้อไว้เพื่อนำไป
จำหน่ายให้แก่พนักงานขับรถและเด็กประจำรถยนต์โดยสารที่กรุงเทพมหานครด้วย
กัน อันเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งนี้เพราะโดยปกติคงไม่มีผู้กระทำความผิดคนใด
อยากให้ผู้อื่นที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้ามาล่วงรู้การกระทำความผิดของตน
ด้วยเป็นแน่ พยานหลักฐานโจทก์เมื่อรับฟังประกอบกันแล้วย่อมมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า
จำเลยร่วมกับนางสาวบุญน้อมมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ด้วย ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57, 91 ลงโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงโทษไว้ 2 ปี
ยกฟ้องโจทก์ข้อหาร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดย
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยเฉพาะข้อหาที่ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
ดังกล่าว โดยโจทก์มิได้อุทธรณ์ในข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
แต่อย่างใด จึงต้องถือว่าโจทก์พอใจคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงโทษจำเลยในข้อหา
เสพเมทแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้ว ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6
พิพากษาแก้โทษจำเลยในข้อหาดังกล่าวเป็นไม่รอลงโทษ จึงเป็นการไม่ชอบ
เพราะเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย อันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 212 แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าวเป็น

ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกวินิจฉัยและ
แก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 12 ปี และปรับ 650,000 บาท บวกโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน
ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3366/2548 ของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
เข้ากับโทษในคดีนี้รวมจำคุก 13 ปี 6 ปี และปรับ 650,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะ
เวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ส่วนความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนให้บังคับคดี
จำเลยไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 6

(พิสิฐ ฐิติภาค-วิระพล ตั้งสุวรรณ-เฉลิมชัย ตันตยานนท์)

ศาลจังหวัดแม่สอด - นายนรินทร์ คำยศ

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายสุทิน อัยตระกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1186/2550

ต้น

หมายเหตุ